

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3278/2538

นาง อารี เกษสมัย กับพวก
นาย นรินทร์ ไพรวล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 27, มาตรา 131 (2), มาตรา 145, มาตรา 146, มาตรา 172

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ตั้งผู้จัดการมรดกของล. เป็นโมฆะนั้นตามกฎหมายคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีจะถูกศาลพิพากษาเป็นโมฆะไม่ได้ เว้นแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียโดยคำพิพากษาของศาลในลำดับที่สูงกว่าและที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่าใบแต่งตั้งนายความและกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งคำเบิกความของพยานก็รับฟังไม่ได้นั้นก็เป็นการพิจารณาก่อนที่จะมีคำสั่งชี้ขาดคดีเมื่อโจทก์มิได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในคดีของศาลชั้นต้นจึงมีผลเช่นเดียวกับการขอให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งศาลชั้นต้นเป็นโมฆะเช่นกันส่วนที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษานิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยที่1เป็นโมฆะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้นการจะพิพากษาให้บังคับตามคำขอนี้ได้จะต้องให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นตกเป็นโมฆะเสียก่อนเมื่อคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ในคดีนี้ขอให้ศาลพิพากษาในข้อที่ไม่อาจจะพิพากษาให้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นนี้ฎีกาของโจทก์ซึ่งล้วนกล่าวอ้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องไว้พิจารณาจึงเป็นข้อปลีกย่อยไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยและเมื่อคำฟ้องกับคำขอท้ายฟ้อง

ของโจทก์ไม่อาจจะพิพากษาให้ได้เช่นนี้ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะยกฟ้องโจทก์เสียได้ใน
ชั้นตรวจคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา131(2)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นบุตรนายเล็ก นางสาวลย์ไพวัล เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2528 นางสาวลย์ได้พิมพ์ลายนิ้วมือแต่งตั้งให้นายสันต์ มลสวัสดิ์ เป็น
ทนายความร้องขอจัดการมรดกของนายเล็ก ไพวัล แต่มีผู้รับรองลายพิมพ์นิ้วมือคน
เดียว นายสันต์จึงลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือด้วยอีกคนหนึ่ง เป็นการไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 9 ใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าวจึงเป็น
โมฆะ นายสันต์ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งนางสาวลย์เป็นผู้จัดการมรดกและ
ไม่มีอำนาจถามพยานทำให้คำเบิกความของพยานไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้คำ
สั่งศาลที่ตั้งให้นางสาวลย์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเล็กไม่ชอบด้วยกฎหมายไป
ด้วย นางสาวลย์จึงไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 จัดการเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
ของนายเล็กดังนั้น นิติกรรมการโอนที่ดินของจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
จากนางสาวลย์ผู้จัดการมรดกของนายเล็กจึงตกเป็นโมฆะขอให้พิพากษาว่าใบแต่งตั้ง
ทนายความและกระบวนการพิจารณาในคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายคำเบิกความ
ของพยานรับฟังหาได้ไม่ คำสั่งศาลที่ตั้งผู้จัดการมรดกของนายเล็ก เป็นโมฆะ
นิติกรรมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งจำเลยที่ 1 กระทำไปตกเป็นโมฆะ
ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับคำฟ้องของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ตั้งผู้จัดการมรดกของ ล.เป็นโมฆะนั้น ตามกฎหมายคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีจะถูกศาลพิพากษาเป็นโมฆะไม่ได้ เว้นแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับหรืองดเสียโดยคำพิพากษาของศาลในลำดับที่สูงกว่า และที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่าใบแต่งตั้งนายความและกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งคำเบิกความของพยานก็รับฟังไม่ได้นั้นก็เป็นการพิจารณากรณีที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งชี้ขาดคดีเมื่อโจทก์มิได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคดีของศาลชั้นต้นจึงมีผลเช่นเดียวกับขอให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งศาลชั้นต้นเป็นโมฆะเช่นกัน ส่วนที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษานิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้น การจะพิพากษาให้บังคับตามคำขอนี้ได้จะต้องให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นตกเป็นโมฆะเสียก่อน เมื่อคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ในคดีนี้ขอให้ศาลพิพากษาในข้อที่ไม่อาจจะพิพากษาให้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นนั้น ฎีกาของโจทก์ซึ่งล้วนกล่าวอ้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องไว้พิจารณาจึงเป็นข้อปลีกย่อยไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย และเมื่อคำฟ้องกับคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ไม่อาจจะพิพากษาให้ได้ เช่นนี้ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะยกฟ้องโจทก์เสียได้ในชั้นตรวจคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 131(2) ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำฟ้องและคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมดจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้ยกฟ้องโจทก์

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>